

의료기기법 일부개정법률안

(한지아의원 대표발의)

의안 번호	15850
----------	-------

발의연월일 : 2026. 1. 5.

발 의 자 : 한지아 · 박정하 · 백종헌

김재섭 · 우재준 · 배준영

고동진 · 박성훈 · 인요한

서범수 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

생성형 인공지능 기술의 발달로 실제와 구분하기 어려운 영상을 활용하여 의료기기 등의 효과를 허위 또는 과장하여 광고하는 사례가 발생하고 있음. 특히 의사 등 권위있는 자가 의료기기 등을 권유하는 것처럼 인물을 합성하거나, ‘Before → After’ 형태의 신체변화 설명시 After 부분을 합성하여 효과를 과장하는 형태의 광고로 소비자를 기만하는 행태가 빈발하는 실정임.

최근 이러한 생성형 인공지능 기술을 활용한 여러 분야의 폐해로부터 소비자를 보호하기 위한 입법 논의가 진행되고 있어 의료기기 분야의 광고로부터 소비자 피해를 예방하기 위한 조치가 선행될 필요가 있음.

이에, 인공지능기술로 생성된 결과물도 부당 광고에 포함되도록 명확하게 입법 보완하려는 것임(안 제24조제2항).

의료기기법 일부개정법률안

의료기기법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제2항 각 호 외의 부분 중 “광고를”을 “광고(「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조제2호에 따른 인공지능시스템을 이용하여 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향, 이미지 또는 영상 등의 결과물인 경우도 포함한다)를”로 하고, 같은 항 제2호 중 “기사를 사용한 광고”를 “광고”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제24조(기재 및 광고의 금지 등)	제24조(기재 및 광고의 금지 등)
① (생 략)	① (현행과 같음)
② 누구든지 의료기기의 광고와 관련하여 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 <u>광고</u> 를 하여서는 아니 된다.	② ----- ----- ----- <u>광고</u> (「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관 한 기본법」 제2조제2호에 따른 인공지능시스템을 이용하여 실 제와 구분하기 어려운 가상의 음향, 이미지 또는 영상 등의 결 과물인 경우도 포함한다)를 -- --.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 의사 · 치과의사 · 한의사 · 수 의사 또는 그 밖의 자가 의료 기기의 성능이나 효능 및 효 과에 관하여 보증 · 추천 · 공 인 · 지도 또는 인정하고 있거 나 그러한 의료기기를 사용하 고 있는 것으로 오해할 염려 가 있는 <u>기사를 사용한 광고</u>	2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>광고</u>
3. ~ 7. (생 략)	3. ~ 7. (현행과 같음)
③ (생 략)	③ (현행과 같음)